

# 법률 질의 답변서

## 【질의 내용】

### 【상황】

갑은 세무사 자격증이 없는 일반인입니다. 그러나 그는 친구 을의 요청을 받고 을의 세금 신고서를 대신 작성하고 제출하는 등 세무대리 업무를 수행하였습니다. 이후 이를 알게 된 세무 당국은 갑에 대한 법적 조치를 검토하고 있습니다.

【질문】 갑이 세무사 자격 없이 세무대리 업무를 수행한 경우, 그는 어떤 처벌을 받게 되는가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

## 【답변 요지】

갑은 세무사 자격이 없으면서 세무대리 업무를 수행한 행위로 인해 세무사법 제 22 조 제 1 항 제 1 호에 따라 처벌을 받게 됩니다. 이 조항은 세무사 자격이 없는 자가 세무대리를 한 경우 3 년 이하의 징역 또는 3 천만원 이하의 벌금에 처하도록 규정하고 있습니다. 갑의 행위는 자격 요건을 갖추지 않은 상태에서 세무대리 업무에 관여한 점으로 위 조항의 구성요건에 해당합니다.

## 【관련 법령 및 해설】

### ▶ 세무사법 제 22 조 제 1 항 제 1 호(벌칙) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• 조문 원문: 제 22 조(벌칙)

① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3 년 이하의 징역 또는 3 천만원 이하의 벌금에 처한다.

1. 세무사 자격이 없으면서 세무대리를 한 자

2. 제 11 조(제 16 조의 16 제 1 항에서 준용하는 경우를 포함한다) 및 제 19 조의 12 제 1 항을 위반하여 직무상 알게 된 비밀을 누설한 자

② 세무사로서 「조세범처벌법」에 규정된 범죄와 「형법」 중 공무원의 직무에 관한 죄를 교사(敎唆)한 자는 그에 대하여 적용할 해당 조문의 형기(刑期) 또는 벌금의 3 분의 1 까지 가중하여 벌한다.

• 해설: 세무사 자격이 없으면서 세무대리를 한 자는 3 년 이하의 징역 또는 3 천만원 이하의 벌금에 처하도록 규정하여 무자격 행위를 엄격히 금지합니다. 이 조항은 세무대리 업무의 전문성과 신뢰성을 유지하기 위해 자격 요건을 충족하지 않은 자의 행위를 형사 처벌 대상으로 명시하고 있습니다. 갑의 경우 세무사 자격이 없음에도 세금 신고서 작성 및 제출이라는 세무대리 업무를 수행했으므로 이 조항의 적용 대상이 됩니다.

### ▶ 세무사법 제 22 조(벌칙) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• 조문 원문: 제 22 조(벌칙)

① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3 년 이하의 징역 또는 3 천만원 이하의 벌금에 처한다.

1. 세무사 자격이 없으면서 세무대리를 한 자

2. 제 11 조(제 16 조의 16 제 1 항에서 준용하는 경우를 포함한다) 및 제 19 조의 12 제 1 항을 위반하여 직

무상 알게 된 비밀을 누설한 자

② 세무사로서 「조세범처벌법」에 규정된 범죄와 「형법」 중 공무원의 직무에 관한 죄를 교사(敎唆)한 자는 그에 대하여 적용할 해당 조문의 형기(刑期) 또는 벌금의 3분의 1 까지 가중하여 벌한다.

• **해설:** 세무사 자격이 없으면서 세무대리를 한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처하도록 규정하여 무자격 행위를 엄격히 금지합니다. 이 조항은 세무대리 업무의 전문성과 신뢰성을 유지하기 위해 자격 요건을 충족하지 않은 자의 행위를 형사 처벌 대상으로 명시하고 있습니다. 갑의 경우 세무사 자격이 없음에도 세금 신고서 작성 및 제출이라는 세무대리 업무를 수행했으므로 이 조항의 적용 대상이 됩니다.

## 【결론】

갑은 세무사 자격 없이 세무대리 업무를 수행한 행위로 인해 세무사법 제 22조 제 1항 제 1호에 따라 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다. 세무 당국은 갑의 행위가 위 조항에 해당함을 확인한 후 수사 및 기소 절차를 진행할 것입니다. 갑은 즉시 관련 업무를 중단하고 법적 조치가 취해지기 전에 자진 신고하거나 변호사의 도움을 받아 대응하는 것이 바람직합니다.

---

인용 검증: 2/2 법제처 확인 | 내용 일치: 2/2 | 환각: 0 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증